



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2026-65-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 16 de Enero de 2026

Referencia: Expediente N° EX-2025-00035070- -SI-SSMOV - Prorrogar la suspensión dispuesta por el Decreto N° 411/2025.-

VISTO las Leyes Nacionales N° 24.449 (y sus modificatorias), N° 25.650 y N° 26.363 (y sus modificatorias), el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la Ley Provincial N° 13.927 (y sus modificatorias), el Decreto Provincial N° 532/2009 (y sus modificatorios), el Decreto Municipal N° 411/2025 y el Expediente N° EX-2025-00035070- -SI-SSMOV; y

Considerando:

Que la Ley Nacional N° 24.449 regula el uso de la vía pública de jurisdicción federal y fija los parámetros que deben cumplir las personas y vehículos que transiten por calles, caminos, autopistas y semiautopistas, dentro del territorio nacional, previendo la posibilidad de adhesión por parte de las Provincias;

Que la Provincia de Buenos Aires adhirió a la norma precitada mediante la Ley Provincial N° 13.927, que, además, determinó los recaudos que se deben cumplir para verificar infracciones y aplicar las correspondientes sanciones, en territorio provincial;

Que en ambos casos se reconoce la competencia de los Municipios como autoridad de aplicación y control;

Que el Municipio de San Isidro celebró convenios con la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial (DPPSV) y con la Administración Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en virtud de los cuales se encuentra habilitado para ejercer el control de infracciones de tránsito en todas las vías de circulación pública que atraviesan su territorio, incluso aquellas sometidas a jurisdicción nacional o provincial (ver órdenes 5, IF-2024-00017661-SI-DELE, y 6, IF-2024-00018854-SI-SECAMEP, respectivamente);

Que en virtud de los antecedentes reseñados, y en concordancia con el mandato contenido en el artículo 190 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que le confiere a los Municipios la administración de los intereses y servicios locales, corresponde al Municipio el establecimiento de políticas de control del cumplimiento de las normas de tránsito, así como su efectiva implementación mediante la verificación de infracciones en puntos estratégicos -fijos o móviles-, destinados a ordenar la circulación vehicular en las calles, caminos, rutas, autopistas y semiautopistas de jurisdicción nacional, provincial y municipal que atraviesan su ámbito territorial;

Que asimismo, compete al Municipio llevar adelante el procedimiento destinado a la adecuada documentación, verificación y procesamiento de las infracciones, así como la debida comunicación a los eventuales infractores, garantizando el pleno derecho a defensa y la potencial aplicación y cobro de multas, conforme a los acuerdos celebrados con la Provincia de Buenos Aires, en el marco del Sistema de Administración Centralizada de Infracciones de Tránsito (SACIT);

Que, en línea con los objetivos fijados en el artículo 2° bis de la Ley Provincial N° 13.927, el sistema de control de tránsito automatizado implementado por el Municipio debe estar orientado a preservar la salud, la vida y la seguridad de quienes transiten por su territorio, así como a la reducción de los índices de mortalidad y morbilidad asociados a la siniestralidad vial;

Que la normativa citada prevé el control automatizado de infracciones de tránsito, fijando parámetros de cumplimiento obligatorio para el ejercicio de las competencias a cargo del Municipio;

Que en virtud de dicha regulación, resulta indispensable que todas las etapas del procedimiento automatizado de control de tránsito se orienten al objetivo fijado en el precitado art. 2° bis y que, además, se cumpla estrictamente con la normativa vigente;

Que, al respecto, deben asegurarse garantías de integridad en todo el proceso de gestión de las infracciones, desde la captación de datos a través de equipos debidamente certificados, y sometidos a revisiones periódicas, hasta la confección de las actas, su carga completa -sin excepciones irrazonables- en el sistema SACIT, y su posterior tratamiento, incluyendo el cobro y distribución de fondos conforme lo acordado entre las partes y las disposiciones específicas de la normativa vigente;

Que la operación de los sistemas automatizados de detección de infracciones de tránsito en el ámbito municipal, se enmarca en los convenios celebrados con la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM), en fechas 7 de mayo de 2020 y 1° de agosto de 2022, y con la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), en fechas 1° de agosto de 2022 y 23 de septiembre de 2022, es decir, suscriptos durante la anterior gestión municipal (ver órdenes 4, IF-2024-00017687-SI-DELE, y 8, IF-2024-00017670-SI-DELE, respectivamente);

Que, mediante el Decreto N° 411/2025, de fecha 16 de abril de 2025, se expusieron las incertidumbres oportunamente relevadas por la Subsecretaría de Movilidad respecto de determinados aspectos operativos del sistema automatizado de control de infracciones de tránsito, en atención a la insuficiencia de las respuestas brindadas por las casas de estudio intervinientes a los requerimientos formulados por esta Municipalidad;

Que, en tal contexto, se dispuso correr traslado a las citadas instituciones, del informe elaborado por la Subsecretaría de Movilidad (IF-2025-00038990-SI-SSMOV, obrante en el orden 2), a efectos de contar con la información necesaria para completar el relevamiento del sistema;

Que, a fin de asegurar la colaboración institucional necesaria y permitir el ordenamiento, análisis y adecuada documentación de la operatoria del sistema, se resolvió suspender, a partir del 23 de abril de 2025, la ejecución de los convenios celebrados con ambas Universidades por el término de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos, prorrogables, intimándolas asimismo a detener el procesamiento de las constancias fotográficas a partir de dicha fecha (artículo 2°);

Que, paralelamente, se encomendó a la Secretaría de Ambiente y Espacio Público la realización de las acciones necesarias para completar el relevamiento del sistema (artículo 3°), y se instruyó a la Subsecretaría de Movilidad a adoptar las medidas pertinentes para garantizar un control de tránsito adecuado y efectivo, a fin de preservar el ordenamiento vehicular en el ámbito del Partido (artículo 4°);

Que en el informe de la Subsecretaría de Movilidad, IF-2026-00008783-SI-SSMOV obrante en el orden 98 de los actuados del visto, se enumeran las acciones desarrolladas hasta el momento;

Que del informe elaborado por la Subsecretaría de Movilidad surge que se ha llevado a cabo un análisis comparativo del sistema de control automatizado del tránsito, considerando los acuerdos actualmente vigentes, los modelos implementados en otras jurisdicciones, así como los estándares y buenas prácticas aplicables en la materia, constituyendo dicho trabajo un insumo relevante para la evaluación del curso de acción a propiciarse;

Que, asimismo, se informa que se encuentra en desarrollo un abordaje técnico y coordinado entre las distintas áreas

municipales y otros actores intervinientes, orientado a la elaboración de propuestas tendientes a fortalecer los mecanismos de detección, constatación y verificación de conductas infraccionales, así como a la optimización de los procedimientos administrativos y operativos asociados, al perfeccionamiento de los procesos de gestión y cobro y al diseño de modalidades de implementación futura que aseguren mayores niveles de eficiencia, transparencia, seguridad jurídica y adecuación normativa;

Que en ese marco se destaca que la complejidad del sistema, la multiplicidad de actores involucrados, la cantidad de información a analizar y la relevancia institucional de la materia, tornan necesario un abordaje responsable, progresivo y técnicamente fundado, que permita consolidar un esquema sostenible y alineado con el interés público comprometido;

Que, en virtud de tales antecedentes, la Subsecretaría de Movilidad propicia el dictado de un decreto que disponga la prórroga de la suspensión establecida por el artículo 2° del Decreto N° 411/2025, por un nuevo período de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos, o por el menor plazo que demande la puesta en servicio del sistema, a fin de garantizar la continuidad de las tareas en curso y la adecuada formulación de una propuesta integral de mejora, resultando dicha prórroga necesaria para asegurar el cumplimiento efectivo de los objetivos de interés público que motivaron el dictado del citado decreto, vinculados a la implementación de un sistema de control de tránsito automatizado orientado a la preservación de la vida, la salud y la seguridad vial, y a la reducción de los índices de siniestralidad en el ámbito del Municipio;

Que la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, mediante PV-2026-00008959-SI-SECAMEP, agregada en orden 100, indicó que considera razonable y necesario disponer la prórroga solicitada por la Subsecretaría de Movilidad antes relacionada, compartiendo el criterio;

Que en su intervención mediante Dictamen DT-2026-00028914-SI-AL, la Asesoría Legal se expidió en sentido concordante con la emisión de la medida propuesta, indicando que *“La finalidad pública de la medida propuesta se encuentra suficientemente justificada (...)”* y que este Departamento Ejecutivo cuenta con expresas facultades para el dictado de la misma;

Que, llamada a intervenir en virtud de sus competencias, la Secretaría de Gobierno prestó conformidad con el trámite propiciado;

Que las decisiones adoptadas mediante el Decreto N° 411/2025 deben ser entendidas como manifestaciones propias de la potestad de dirección y organización administrativa, orientadas a un análisis integral de la operatoria involucrada, sin que de ello se derive, por sí, un alcance distinto al que corresponde a las actuaciones administrativas producidas con anterioridad;

Que la suspensión dispuesta y las acciones de relevamiento ordenadas se sustentan en criterios de oportunidad, mérito y conveniencia administrativa, atendiendo a la complejidad del sistema, a la multiplicidad de actores intervinientes y a la necesidad de contar con información suficiente y adecuadamente sistematizada para la toma de decisiones;

Que, en virtud del estado de avance de las tareas técnicas y del proceso de análisis en curso, y atendiendo a la magnitud y relevancia institucional de la materia, resulta razonable disponer la prórroga de la suspensión establecida por el artículo 2° del Decreto N° 411/2025, por el plazo solicitado o por el menor tiempo que demande la puesta en servicio del sistema, a fin de permitir la adecuada culminación de los trabajos iniciados y la formulación de una propuesta integral, técnicamente fundada y compatible con el interés público comprometido;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar, en los mismos términos en que fuera establecida, la suspensión dispuesta por el artículo 2° del Decreto N° 411/2025, dictado con fecha 16 de abril de 2025, por un nuevo período de ciento ochenta (180) días hábiles administrativos o el menor plazo que requiera la puesta a punto del sistema, a fin de permitir la continuidad del trabajo en curso y la adecuada formulación e implementación del sistema de control automatizado de infracciones tránsito (fotomultas).

ARTÍCULO 2°.- Poner en conocimiento de lo resuelto en el presente decreto a la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, la Universidad Nacional General San Martín, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y al Tribunal Municipal de Faltas.-

ARTÍCULO 3°.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de la fecha, y es refrendado por la Secretaría de Gobierno y por la Secretaría de Ambiente y Espacio Público.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Clara
Date: 2026.01.16 09:08:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Clara Sanguinetti
Secretaria
Secretaría de Ambiente y Espacio Público

Digitally signed by SANCHEZ SORONDO Jose Antonio
Date: 2026.01.16 09:30:03 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Jose Sanchez Sorondo
Secretario
Secretaría de Gobierno

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2026.01.16 09:44:44 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro